

△△△△공단 상임감사

△△, 통보

제 목	개인정보 수집 절차 및 관리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△, △△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 「개인정보 보호법」에서 정하는 바에 따라 「개인정보 내부관리계획」을 제정하여 공단에서 발생하는 개인정보 관리·취급 시의 절차를 정하고 있다.

△△△△△△△△은 소방관 대상 현장 업무로 인한 심리적 충격(PTSD) 예방 및 스트레스 회복을 위해 “스트레스 회복력 강화 프로그램”을 운영하고 있다. 해당 프로그램은 참여자의 스트레스 지수를 참여 전·후로 측정하여 프로그램의 효과성을 증빙하고 있으며, 이에 참여자에 대한 정보를 수집·관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용)에 따르면 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위

에서 이용할 수 있다.

또한, 개인정보처리자는 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보의 수집 · 이용 목적
2. 수집하려는 개인정보의 항목
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

아울러 「개인정보 보호법」 제23조(민감정보의 처리 제한)에 따라 개인정보처리자는 사상 · 신념, 노동조합 · 정당의 가입 · 탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보로서 대통령령으로 정하는 정보(이하 “민감정보”라 한다)를 처리하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 정보주체에게 제15조제2항 각 호 또는 제17조제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
2. 법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우

위 개인정보를 파기하는 사항은 다음의 법령에 따른다.

「개인정보 보호법」 제21조(개인정보의 파기)에 따라 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

「개인정보 보호법 시행령」 제16조(개인정보의 파기방법)에 따라 개인정보처리자는 개인정보를 파기할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 해야한다.

1. 전자적 파일 형태인 경우: 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제. 다만, 기술적 특성으로 영구 삭제가 현저히 곤란한 경우에는 법 제58조의2에 해당하는 정보로 처리하여 복원이 불가능하도록 조치해야 한다.

2. 제1호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우: 파쇄 또는 소각

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△에서는 △△△의 건강한 자연 자원을 활용하여 소방관을 대상으로 현장 업무로 인한 심리적 충격(PTSD) 예방 및 스트레스 회복을 위해 “△△△△ △△△ 프로그램”을 운영하고 있으며, 2023년부터 총 59회 실시하여 1,363명의 소방관이 참여하였다.

한편, 「개인정보 보호법」에서 정하는 바에 따라 △△△△△△△에서는 수집하려는 개인정보에 대해서는 개인정보 수집 동의를 받아야 하며, 동의를 받을 때에는 ① 개인정보의 수집·이용목적, ② 수집하려는 개인정보의 항목, ③ 개인정보의 보유 및 이용 기간에 대한 사항을 정보주체에게 알려야 한다.

그러나, “△△△△ △△△ 프로그램”은 개인의 스트레스 지수(HRV)를 측정하여 참여자의 프로그램 참여 전·후의 스트레스 지수를 비교하여 프로그램의 효과성을 증빙하는 자료로 활용되고 있으나, 이 스트레스 지수는 「개인정보 보호법」에서 정하는 “민감정보”로 분류되는 개인의 신체·생리·건강 정보에 해당되므로, 개인정보 중에서도 특별하게 관리를 해야 한다.

△△△△△△△△은 프로그램을 시작하기 전에 참여자로부터 개인정보 수집

동의를 받고 있으나, ②수집하려는 개인정보의 항목으로 단순 개인정보(성명, 주민 번호 등)에 대한 내용만 명시하고 있고, 스트레스 지수(HRV)는 누락되어 있는 실정으로 수집 항목에 스트레스 지수를 포함해야 할 필요가 있다.

또한, 참여자의 스트레스 지수(HRV)는 프로그램을 위탁한 각 기관에 결과를 제출하는 자료로 활용되며, 그 이후로는 별도로 보관해야 할 필요가 없다. 그러나, 스트레스 지수는 프로그램 운영 시 사용하는 노트북에 전산상 이미지(JPG) 파일로 관리되고 있으며, 프로그램 종료 시 결과보고 자료로 활용한 후 해당 파일을 완전 삭제하여 그 정보를 파기·관리하고 있으나, 해당 노트북을 점검한 결과, 아래 [그림]과 같이 2024년 6월에 수집한 11건의 참여자 스트레스 지수를 별도의 암호화·파기하지 않고 방치하고 있는 사실을 확인하였다.

[그림] 공용 노트북 점검 화면



※ 자료: 공용노트북 실사 점검 시 촬영한 사진

따라서 △△△△△△△△은 개인정보 및 민감정보를 수집하는 하기 위한 개인정보 수집 동의를 받는 절차상 수집 항목에 스트레스 지수에 대한 내용을 누락

하였기에 추후 개인정보 수집 동의 절차를 이행할 경우 누락된 항목을 추가할 필요가 있으며, 스트레스 지수에 대한 자료는 목적에 맞게 활용하고 난 후 그 정보를 파기 하여야 함에도, 노트북상에 방치하고 있는 사실이 있으므로, 해당정보는 완전 파기 (삭제) 조치하여 개인정보 관리를 철저히 해야 할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△은 종합감사 결과에 대해 수용하며 관계 법령 숙지 및 직원 교육 등을 통해 개인정보 취급 사항을 주의하며, 재발방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△장)에게 개인정보 및 민감정보 수집 동의 등 개인정보 수집 절차 및 관리 업무를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 조치 요구합니다.(△△ 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	정보보안	△△△△△△△△	신분상 △△	2023. 2. 18. ~ 현재

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)